VIVI Pronto Casa
Definizioni

Abitazione:	l'insieme dei locali costituenti l'intero fabbricato unifamiliare oppure una unità immobiliare, destinati a civile abitazione, ove ha il proprio domicilio.
Allagamento:	eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla sua raccolta.
Centro di intervento tecnico:	la struttura organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE Services S.r.l. Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma, costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con il Cliente, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, le prestazioni previste nel Contratto di appalto di servizio.
Cliente:	il soggetto che stipula il Contratto, commercializzato da Vivigas denominato "VIVI Pronto Casa".
Incendio:	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può estendersi e propagarsi.
Servizio:	Servizi per la soluzione di problemi tecnici, presso l'Abitazione del Cliente, nonché l'assistenza telefonica relativa al funzionamento o all'utilizzo degli impianti, tramite il Centro di intervento tecnico. Il servizio è erogabile esclusivamente in Italia e unicamente dal momento dell'attivazione dell'utenza Luce/Gas.
Tecnico:	operatore incaricato dal Centro di Intervento Tecnico dotato di competenze e professionalità necessarie per l'esecuzione dei singoli interventi di assistenza

1. Contenuti del Servizio

1.1 Il Servizio prevede le seguenti prestazioni:

a) Centro di intervento tecnico a disposizione 24h su 24 per fornire informazioni sul prodotto e le relative prestazioni incluse.

b) n. 3 (tre) interventi del Tecnico all'anno con esclusione delle festività nazionali, attivabile tramite numero verde dedicato disponibile H24, 7 giorni su 7. Per anno si intende ciascun periodo di 12 mesi successivo all'attivazione del Contratto denominato "VIVI Pronto Casa". Ciascun intervento prevede un importo massimo così come indicato all'interno di ogni singola prestazione, fermo il numero massimo aggregato di 5 (cinque) interventi tecnici all'anno richiedibili da ciascun Cliente. Gli interventi oggetto del servizio sono quelli che possono essere svolti a vista, senza necessità di eseguire opere edili e/o opere di ingegneria civile, su impianti a norma dell'Abitazione regolarmente mantenuti.

1.2 Non è possibile richiedere interventi che non rientrano tra quelli previsti nel presente documento.

INTERVENTI DEL TECNICO PREVISTI

Invio di un Elettricista

Qualora li Cliente necessiti di un elettricista in caso di mancanza della corrente elettrica per qualsiasi ragione (incluso a causa di guasti agli interruttori di accensione e/o agli interruttori magnetotermici, agli Impianti di distribuzione interna, alle prese di corrente o alle cassette di derivazione non causati da sua imperizia o negligenza), Il Centro di intervento tecnico provvederà ad inviare un elettricista convenzionato.

La prestazione verrà fornita nel limite dell'importo massimo per intervento pari a 400,00 euro comprensivo di IVA, laddove il costo dell'intervento verrà determinato in base alle tariffe consuetudinariamente applicate nel luogo, inclusi i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari al ripristino della somministrazione dell'energia elettrica, entro l'importo limite di € 100,00 euro.

Non vengono prestati interventi:
• sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'Abitazione del Cliente;
• richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte del Cliente;
• a timer, Impianti di allarme o apparecchiatura similari;
• a punti di illuminazione mobile forniti di spina individuale quali, ad esempio lampade da tavolo o piantane;
• su apparecchi che utilizzino energia elettrica, eccetto i guasti provocati da un cortocircuito alla portalampada, considerato Incluso;
• per corto circuito provocato da falsi contatti causati dal Cliente;
• per adattare gli impianti agli obblighi di legge, regolamenti e ogni altra norma giuridica applicabile e vigente;
• relativi a guasti sull'impianto di illuminazione presente nelle pertinenze dell'Abitazione (ad es. cantina, box, giardino);
• In seguito ad interruzione della fornitura ad opera del fornitore o distributore di energia elettrica.
Si specifica che la riparazione consiste esclusivamente nel ristabilire il funzionamento dell'impianto attraverso la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata e non include la messa a norma dell'impianto stesso nonché le eventuali opere murarie e Io smaltimento dei rifiuti. Sono esclusi Inoltre tutti I costi relativi ai certificati di conformità previsti dalla legge o richiesti dal Cliente. Resta Inteso che in caso di emergenza il Centro di intervento tecnico non potrà in alcun modo sostituirsi agli organi ufficiali di pubblica sicurezza e/o al Cliente/Distributore di energia elettrica.

Invio di un Idraulico
Qualora il Cliente necessiti di un idraulico in caso di:
- allagamento o infiltrazione nell'Abitazione a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad essa pertinente;
- mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell'otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;

il Centro di intervento tecnico invierà un idraulico convenzionato.
La prestazione verrà fornita nel limite dell'importo massimo per intervento pari a 400,00 euro comprensivo di IVA, laddove il costo dell'intervento verrà determinato in base alle tariffe consuetudinariamente applicate nel luogo, inclusi i costi relativi al materiale e al ripristino dell'impianto idraulico, entro l'importo limite di € 100,00 euro.

Da tale prestazione di servizio sono esclusi:
- gli interventi su apparecchi mobili (lavatrici, lavastoviglie, etc.), su guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate;
- gli interventi sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui è situata l'Abitazione del Cliente;
- gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai pozzi neri;
- gli interventi per danni causati dal gelo.

Invio di un Fabbro o falegname
Su richiesta del Cliente di usufruire dell'intervento di un fabbro o falegname in caso di malfunzionamento o, rottura delle chiavi o della serratura, purché non elettronica, il Centro di intervento tecnico invierà un fabbro/falegname convenzionato.
La prestazione verrà fornita nel limite dell'importo massimo per intervento pari a 400,00 euro comprensivo di IVA, laddove il costo dell'intervento verrà determinato in base alle tariffe consuetudinariamente applicate nel luogo, inclusi i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari alla riparazione, entro l'importo limite di € 100,00 euro.

Invio di un Termoidraulico
Qualora il Cliente riscontri problemi nell'operatività di apparecchiature a gas per il riscaldamento (< 35 kw: caldaia, dello scaldabagno o del boiler) o piano cottura, Il Centro di intervento tecnico invierà un termoidraulico o un tecnico gas convenzionato. La prestazione verrà fornita nel limite dell'importo massimo per intervento pari a 400,00 euro comprensivo di IVA, laddove il costo dell'intervento verrà determinato in base alle tariffe consuetudinariamente applicate nel luogo, inclusi i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari alla riparazione, entro l'importo limite di € 100,00 euro.
Da tale prestazione sono esclusi tutti gli interventi richiesti a fronte di:
• interruzione della fornitura gas da parte dell'ente erogatore
• guasti delle tubature a monte del contatore.

Invio di un riparatore di elettrodomestici
Qualora ii Cliente riscontri problemi nell'operatività di lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, congelatore, forno, cappa, asciugatrice e lavasciuga fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto li periodo dl efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia convenzionale del venditore) Il Centro di intervento tecnico fisserà l'appuntamento secondo disponibilità del Tecnico durante la prima chiamata o ricontattando il Cliente.
La prestazione verrà fornita nel limite dell'importo massimo per intervento pari a 400,00 euro comprensivo di IVA, laddove il costo dell'intervento verrà determinato in base alle tariffe consuetudinariamente applicate nel luogo, inclusi i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari alla riparazione, entro l'importo limite di € 100,00 euro.

SERVIZI NON PREVISTI PER L'ABITAZIONE
In aggiunta a quanto sopra, per tutti gli interventi del Tecnico (elettricista, fabbro, riparatore elettrodomestici e termoidraulico) il servizio non include:

- **i danni provocati intenzionalmente o da azione dolosa da parte del Cliente;**
- **qualsiasi danno verificatosi precedentemente alla sottoscrizione del contratto denominato "VIVI Pronto Casa";**
- **qualsiasi richiesta di intervento legata ad un danno causato: da guerre civili o con altre nazioni; dagli effetti diretti o indiretti dei rischi atomici; dai danni subiti in seguito a scioperi, rivolte, tumulti popolari, azioni di rappresaglia, azioni di sabotaggio o terroristiche; dai danni subiti dall' Abitazione in seguito ad un incidente causato da uno stato di emergenza con Intervento della Protezione Civile; da incendio o esplosione originati da terzi con conseguenze sull'Abitazione/locale commerciale;**
- **le conseguenze di eventi climatici o naturali come le tempeste, gli uragani, le inondazioni, i terremoti, le frane, gli smottamenti e le trombe d'aria;**
- **qualsiasi intervento che potrebbe mettere a repentaglio l'incolumità fisica dei professionisti/tecnici convenzionati;**
- **qualsiasi guasto o malfunzionamento degli impianti tecnologici causato da una cattiva o mancata manutenzione o alterazione o da una modifica degli stessi rispetto a quanto**

precedentemente installato e certificato. Inoltre, il Tecnico non è tenuto ad intervenire in presenza di un impianto non a norma secondo le vigenti disposizioni o di un impianto obsoleto che necessiti, per un corretto funzionamento, di una sostituzione integrale;

- **qualsiasi malfunzionamento causato dal fornitore o dal Distributore gas, acqua o luce;**
- **qualsiasi danno sia esso materiale o immateriale (a mero titolo di esempio: la perdita di dati o l'impossibilità di adempiere degli obblighi) causato dal verificarsi di uno degli eventi sopra descritti.**
- **interventi non autorizzati preventivamente dal Centro di Intervento Tecnico, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società;**
- **- interventi per guasti, danni e/o malfunzionamenti avvenuti prima della stipulazione del contratto;**
- **interventi in locali che non siano adibiti esclusivamente ad uso abitazione,**
- **Interventi su elettrodomestici, interventi su impianti / attrezzature destinati ad uso professionale,**
- **interventi su impianti a uso collettivo / installazioni collettive / impianti condominiali,**
- **interventi su impianti non a norma e/o su impianti che potrebbero compromettere la sicurezza dei tecnici,**
- **interventi in ambienti esterni all'Abitazione del Cliente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, giardino, terrazzo, balcone, chiostro, cantina, garage, parcheggio e zone condominiali,**
- **interventi che richiedono opere edili e/o opere di ingegneria civile (esempio, rottura mura / mattonelle / pavimento) o interventi in compresenza di altre opere edili e/o opere di ingegneria civile presso l'Abitazione del Cliente o interventi su decorazioni danneggiate a seguito dell'intervento del tecnico (esempio, tinteggiare il muro),**
- **interventi per ripristino rivestimento del muro / pavimento e/o ripristino delle decorazioni, non necessari per il corretto funzionamento dell'impianto, anche se il loro danneggiamento è stato reso necessario per l'intervento richiesto. Interventi di sostituzione pile e/o telecomandi (TV, cancello, condizionatore, etc.),**
- **Rilascio di certificazioni o revisioni periodiche.**

Inoltre:

Per gli interventi del fabbro, il servizio include:

- **Interventi per danneggiamento, rottura o malfunzionamento di finestre interne che delimitano il perimetro dell'abitazione, ad esclusione di finestre su scale e/o androni,**
- **Interventi per permettere ingresso nell'Abitazione conseguenti a smarrimento / rottura delle chiavi o al malfunzionamento / guasto della serratura della porta di casa,**
- **Interventi per riparazione / sostituzione di vetrate perimetrali rotte a causa di effrazione,**
- **Interventi per apertura casseforti in caso di rottura chiavi o guasto.**

Per gli interventi del fabbro, il servizio non include:

- **Interventi su persiane / cancelli con meccanismi di regolazione elettrico / automatizzato,**
- **Interventi su porte / vetri / persiane a valore artistico, storico o ornamentale,**
- **Interventi su serrature / porte / cassetti / specchi di mobili,**
- **Interventi su portone o su cancello esterni all'Abitazione, incluse le relative serrature.**

Per gli interventi dell'Elettricista, il servizio include:

- **Interventi per riparazione interruttori, spine e prese elettriche difettose,**
- **Interventi per riparazione impianti satellitari / antenna parabolica.**

Per gli interventi dell'Elettricista, il servizio non include:

- **Interventi su impianti di domotica e relativi componenti;**
- **Interventi su cancello o comando di apertura del cancello;**
- **Interventi su impianti elettrici o sezioni di impianti con voltaggio inferiore a 220v;**
- **Messa a norma dell'impianto elettrico o delle sue componenti;**
- **Interventi su cablaggi elettrici di pozzi, piscine, vasche, fontane, bacini o acquari presenti all'interno o esterno dell'abitazione;**
- **Interventi su impianti elettrici non permanenti;**
- **Interventi su elettrodomestici destinati a uso professionale.**

2. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE – RICHIESTA DI INTERVENTO

Per richiedere l'intervento, il Cliente dovrà:
- Contattare il **numero verde 0642115326**, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con esclusione delle festività nazionali;
- Fornire i propri dati e descrivere l'intervento richiesto.

Il Centro di Intervento Tecnico verificherà la natura dell'intervento richiesto e, qualora lo stesso risulti incluso tra quelli previsti nel presente documento, provvederà ad attivare un Tecnico dotato delle specifiche competenze, il quale contatterà il Cliente al fine di fissare l'appuntamento per l'intervento.
Nell'eventuale impossibilità per il Tecnico di effettuare un intervento incluso nei servizi indicati in precedenza entro l'importo massimo per intervento indicato, l'intervento non verrà detratto dal numero massimo di interventi a disposizione del Cliente in un periodo di 12 mesi.

I servizi potranno essere richiesti e verranno erogati esclusivamente presso l'Abitazione del Cliente indicata in sede di sottoscrizione del contratto denominato "VIVI Pronto Casa".
Il servizio è attivo alla data dell'attivazione della commodity Vivigas, associata al contratto "VIVI Pronto Casa".

È a carico del Cliente l'eventuale predisposizione di ponteggi e di ogni altro adempimento necessario a favorire l'esecuzione degli interventi, ivi compresa la redazione di relativi ed eventuali piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa applicabile in materia di sicurezza sul lavoro. Sono altresì a carico del Cliente i consumi di energia primaria necessari all'esecuzione degli interventi.
Il Cliente deve garantire l'accessibilità ai locali e apparecchi oggetto dei servizi.
Il Cliente si impegna a non utilizzare apparecchi e prodotti malfunzionanti prima dell'intervento del Tecnico e fino a che quest'ultimo non abbia effettuato con esito positivo le operazioni di verifica degli apparecchi medesimi.

Per il pacchetto facoltativo a cui ha aderito, il Servizio sarà erogato dalla società IPAS - Inter Partner Assistance Services S.r.l., avvalendosi della propria struttura organizzativa interna e del proprio network di fornitori, collaboratori, specialisti, professionisti, strutture specializzate e altri soggetti convenzionati ("Network").
Per consentire l'erogazione del Servizio, VIVIGAS S.p.A. comunicherà quindi i suoi dati, necessari per l'attivazione dello stesso (quali: nome, cognome, codice fiscale, codice identificativo cliente, indirizzo di erogazione del servizio, tipologia di servizio, data inizio e data fine validità del servizio) alla società IPAS - Inter Partner Assistance Services S.r.l che, a sua volta, li potrà comunicare al proprio Network. In relazione a tale trattamento (erogazione del Servizio), IPAS agirà quale autonomo Titolare del Trattamento.
Potrete visionare l'informativa privacy della società IPAS - Inter Partner Assistance Services S.r.l. acclusa al plico contrattuale, nonché sul sito internet di IPAS www.axapartners.it (Sezione Privacy).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Inter Partners Assistance S.R.L. (società del gruppo AXA Partners) tratta con cura i tuoi **dati personali**. A conferma di questo impegno, e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, desideriamo fornire qui di seguito le informazioni essenziali ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati – c.d "***GDPR**"), e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018 ("**Codice in materia di protezione dei dati personali**" o anche solo "**Codice**"), nonché di ogni altra normativa privacy di volta in volta applicabile.

La presente informativa privacy ("**Informativa**") è rivolta ai soggetti persone fisiche ("**Interessati**") che usufruiscono di servizi erogati da **Inter Partner Assistance Services S.R.L.**
Qualora i dati forniti da te o da terzi si riferiscano a **soggetti minori di età** sui quali tu eserciti la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a **familiari/congiunti o altri soggetti terzi che non stipulano il contratto**, le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati. Qualora i dati da te forniti si riferiscono a soggetti terzi, ti chiediamo di informare tali soggetti della comunicazione a noi dei loro dati personali e di mettere loro a disposizione la presente Informativa, disponibile anche sul nostro sito internet *www.axapartners.it* (Sezione Privacy).

1. CHI DECIDE PERCHE' E COME TRATTARE I DATI PERSONALI

Chi decide perché e come trattare i tuoi dati personali – cioè il **titolare del trattamento** – è la seguente società:

- **INTER PARTNER ASSISTANCE SERVICES S.R.L. -** Via Carlo Pesenti, 121, Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 15895641007, Partita IVA: 15895641007 - N. Rea: 1621324; ipasservices@pec.it

(di seguito anche il "**Titolare**" o "**noi**", "**ci**", "**nostro**").

2. QUALI SONO I DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)

Puoi contattare il Responsabile della Protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) del Titolare scrivendo ai seguenti contatti:

- per posta: - Att.ne del Data Protection Officer - Via Carlo Pesenti n. 121 – 00156 ROMA
- per e-mail: privacy.services@axa-assistance.com

3. QUALI SONO I TUOI DIRITTI IN QUALITA DI INTERESSATO E COME PUOI ESERCITARLI

Nella tua qualità di Interessato al trattamento dei dati personali, hai i diritti di seguito elencati.

- **Diritto di accesso ai tuoi dati personali (Art. 15 GDPR**)
  Se desideri avere accesso ai tuoi dati personali, ti forniremo una copia dei dati che hai richiesto e le informazioni relative al loro trattamento.
- **Diritto di rettifica dei tuoi dati personali (Art. 16 GDPR)**
  Se ritieni che i tuoi dati personali siano inesatti o incompleti, puoi richiedere che tali dati vengano da noi corretti o integrati di conseguenza.
- **Diritto di cancellazione dei tuoi dati personali (Art. 17 GDPR**)
  Se lo desideri, puoi richiedere la cancellazione dei tuoi dati personali, nei limiti previsti dalla legge (ad esempio, non puoi richiedere la cancellazione dei tuoi dati personali se siamo tenuti alla loro conservazione per obblighi di legge o se sono necessari per l'esecuzione del contratto).
- **Diritto di limitare il trattamento dei tuoi dati personali (art. 18 GDPR**)
  Hai il diritto di chiederci di limitare l'utilizzo dei tuoi dati personali se:
  • ritieni che i tuoi dati siano inesatti;
  • ritieni che i tuoi dati siano stati trattati illegalmente;
  • non abbiamo più bisogno dei tuoi dati, ma desideri che li conserviamo per utilizzarli nell'ambito di un'azione legale;
  • ti sei opposto al trattamento dei tuoi dati per i nostri interessi legittimi.
- **Diritto di richiedere la portabilità di parte dei tuoi dati personali (Art. 20 GDPR**)
  Puoi richiedere una copia dei dati personali che ci hai fornito in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, laddove il trattamento si basi sul tuo consenso o sul contratto, ed avvenga in modo automatizzato. Ove tecnicamente fattibile, è possibile richiedere la trasmissione di questa copia a terzi titolari da te indicati.
- **Diritto di revocare il tuo consenso al trattamento dei tuoi dati personali**
  Se, per una specifica finalità, ci hai dato il consenso per il trattamento dei tuoi dati personali come indicato nella Sezione 4 ("*Quali sono le finalità e le basi giuridiche del trattamento dei dati personali*"), puoi revocarlo in qualsiasi momento. Dal momento della revoca non ci sarà più consentito trattare i tuoi dati personali per quella finalità, fermo comunque restando che tale revoca non pregiudicherà la liceità dei trattamenti basati sul consenso svolti prima della revoca stessa.
- **Diritto di opporti al trattamento dei tuoi dati personali (Art. 21 GDPR)**
  Hai il diritto di opporti al trattamento dei tuoi dati personali nei casi in cui utilizziamo come base giuridica del trattamento un nostro interesse legittimo. In caso di tua opposizione, ci asterremo dal trattare ulteriormente i dati personali (salva l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono suoi tuoi interessi, diritti e libertà oppure salvo il caso in cui dobbiamo trattare i tuoi dati per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria).
- **Diritto contro una decisione automatizzata (Art. 22 GDPR)**
  Hai il diritto di non essere soggetto ad una decisione basata esclusivamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che abbia un effetto giuridico o incida in modo significativo su di Te. Tuttavia, potremmo adottare una decisione automatizzata qualora quest'ultima sia **(i)** necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto concluso con noi, **(ii)** autorizzata da una norma italiana o dell'Unione Europea o **(iii)** se hai prestato il tuo consenso esplicito. In ogni caso, hai la possibilità di contestare la decisione, esprimere le tue opinioni e chiedere l'intervento di una persona che possa rivedere la decisione.
- **Diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali**

Hai diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali ("**Garante privacy**"). Potrai far pervenire il tuo reclamo utilizzando una delle seguenti modalità: a) messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a: *protocollo@pec.gpdp.it* (questo indirizzo è configurato per ricevere SOLO comunicazioni provenienti da posta elettronica certificata); b) raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma; c) consegna a mano presso gli uffici del Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 – Roma.

4. QUALI SONO LE FINALITÀ E LE BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nella tabella che segue trovi elencate le finalità da noi perseguite quando trattiamo i tuoi dati personali e, per ciascuna di tali finalità, la base giuridica del trattamento.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO	BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
1. Finalità di esecuzione del contratto. Nel dettaglio, tratteremo i tuoi dati personali per la seguente finalità: • erogazione in tuo favore di tutte le prestazioni previste dal contratto di servizio di cui sei parte, da te stipulato con noi o con altri soggetti che ci hanno incaricato di erogare in tuo favore le prestazioni contrattuali	**ESECUZIONE DI UN CONTRATTO** – in riferimento ai dati personali "comuni" (e.g., dati identificativi e di contatto) la **base giuridica** di questi trattamenti è l'Art. 6.1.b GDPR (*il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso*). Fermo restando quanto sopra, il trattamento dei dati personali dei soggetti che non fanno parte del contratto, ma ne subiscono gli effetti, viene effettuato sulla base del **LEGITTIMO INTERESSE** (del Titolare e del soggetto che stipula il contratto col titolare), ai sensi dell'art. 6.1.f GDPR. Tale trattamento è necessario per garantire l'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto e la tutela dei diritti di tali soggetti terzi che non fanno parte del contratto. **CONSENSO ESPLICITO** - In riferimento alle categorie particolari di dati personali (ad esempio inerenti lo stato di salute) eventualmente forniti dall'Interessato, tale trattamento sarà giustificato dall'eccezione di cui all'Art. 9.2.a del GDPR (*l'interessato ha espresso il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali dati personali*).
Avvertenza - Senza i Tuoi dati personali non saremo in grado di fornirti i servizi richiesti.	
2. Finalità di adempimento di obblighi di legge ai quali siamo soggetti (derivanti dalla normativa nazionale o dell'Unione Europea) e di adempimento di provvedimenti o richieste specifiche delle Autorità competenti. Nel dettaglio, tratteremo i tuoi dati personali per le seguenti finalità: • adempimento di tutte le prescrizioni normative, di legge e regolamentari, a noi applicabili, ad esempio in materia contabile e fiscale, in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), in materia di rilevazione e prevenzione della corruzione, in materia antifrode, in materia di tutela del consumatore, in materia di segnalazione di illeciti (c.d. *whistleblowing*); • adempimento di disposizioni delle Autorità competenti emesse sotto qualsiasi forma (provvedimenti, circolari, linee guida, lettere al mercato, raccomandazioni, codici di condotta, etc.), e adempimento di richieste delle Autorità giudiziarie; • attività di gestione di controllo interno e di revisione interna previste dalle prescrizioni normative, di legge e regolamentari, applicabili al Titolare.	**ADEMPIMENTO OBBLIGO DI LEGGE** - La **base giuridica** di questi trattamenti è l'Art. 6.1.c GDPR (*il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento*).
3. Finalità di perseguimento di un nostro interesse legittimo (o di un altro titolare a cui comunichiamo i tuoi dati personali), comunque connesso alle finalità sopra indicate di esecuzione del contratto e adempimento di obblighi di legge. Nel dettaglio, tratteremo i tuoi dati personali per le seguenti finalità:	**LEGITTIMO INTERESSE** - La **base giuridica** di questi trattamenti è l'Art. 6.1.f GDPR (*il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti*

• adozione di presidi e utilizzo di strumenti e tecnologie idonei alla prevenzione delle frodi (ad esempio, verifiche antifrode sui documenti, verifiche antifrode sui pagamenti anche relative alla congruità dell'IBAN, verifiche sui furti di identità); • gestione di eventuali contenziosi stragiudiziali e giudiziali; • attività di gestione di controllo interno, di revisione interna e di risposta ad audit interni, in adempimento di obblighi giuridici gravanti sul Titolare e delle nostro procedure interne aziendali; • analisi e reportistiche interne; • presidio della funzionalità e sicurezza dei sistemi IT e delle reti ai fini di tutela della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati e delle informazioni aziendali, e di prevenzione di incidenti informatici da cui possano derivare anche violazioni di dati personali; • comunicazione di dati personali all'interno del Gruppo AXA, per finalità di gestione contrattuali, amministrativa in generale e di reportistica interna; • efficienza aziendale (es.: ottimizzazione e automatizzazione di processi operativi, test dei sistemi informatici, digitalizzazione dei documenti); • attività di data management interna (gestione e governance dei dati, *data quality*); • gestione di eventuali operazioni societarie.	*e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore*). In aggiunta, unicamente per quanto riguarda l'effettuazione dei sondaggi di opinione, il trattamento si basa sull'eccezione del *soft spam,* prevista ai sensi dell'Art. 130.4 del Codice. **CONSENSO ESPLICITO** – nel caso in cui, in riferimento alle operazioni di trattamento giustificate sulla base del legittimo interesse, il Titolare dovesse trattare anche dati di categoria particolare degli Interessati (e.g. inerenti allo stato di salute), tale trattamento verrà giustificato sulla base dell'eccezione di cui all'Art. 9.2.a GDPR (*l'interessato ha espresso il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali dati personali*) o, ove applicabile, dell'Art. 9.2.f GDPR (*il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria*).
Avvertenza - Quando facciamo affidamento sull'interesse legittimo, garantiamo che il trattamento sia proporzionato e che i tuoi interessi, diritti fondamentali e libertà siano rispettati. In ogni caso, nei limiti di quanto applicabile, potrai sempre opporti al trattamento basato sul legittimo interesse o sull'eccezione del soft spam per quanto riguarda l'erogazione dei Sondaggi.	

4. QUALI SONO LE CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

Possono essere oggetto di trattamento, solo ed esclusivamente per le finalità sopra indicate, le seguenti categorie e tipologie di dati personali:

a) **dati identificativi e di contatto** (ad esempio: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, copia e/o estremi del documento di identificazione, il codice fiscale o partita iva, e-mail, numero di telefono, ed eventuali altri dati identificativi e di contatto strettamente necessari ai fini contrattuali);
b) **dati identificativi univoci del contratto:**
c) **dati relativi alla situazione personale o familiare**, **occupazionale** ed **economica** raccolti e trattati solo qualora rilevanti per l'erogazione delle prestazioni:
d) **dati bancari e di pagamento** (ad esempio, l'IBAN del conto corrente relativo ai pagamenti);
e) **dati di autenticazione** (ad esempio, username e password di nostri siti web o nostre app);
f) **dati di connessione e telecomunicazione,** ottenuti quando sei connesso a un sito web o a una rete di comunicazione (ad esempio, indirizzi IP, log, cookie, metadati di telefonate/e-mail);
g) in caso di contratti aventi ad oggetto servizi sui veicoli a motore, sono altresì oggetto di trattamento: (i) i **dati che identificano il veicolo** (ad esempio: marca e modello, targa, numero di telaio, data di immatricolazione, libretto di circolazione, certificato di proprietà del veicolo) e; (ii) **i dati di geolocalizzazione del veicolo**, trattati solo al fine di localizzare il veicolo, senza tracciamento degli spostamenti, ed acquisiti solo nel momento in cui l'interessato presta consenso.

Inoltre:

h) solo qualora necessario per l'erogazione di tutte le prestazioni previste dal contratto, trattiamo altresì **categorie di dati particolari ex art. 9 GDPR, inclusi quelli relativi al tuo stato di salute**.

5. A CHI COMUNICHIAMO I TUOI DATI PERSONALI

All'interno della nostra organizzazione, i tuoi dati personali sono trattati da nostri dipendenti e collaboratori che trattano i dati raccolti esclusivamente nell'ambito delle rispettive mansioni, per le finalità indicate nella presente informative, in conformità alle istruzioni ricevute dal Titolare e sotto la sua autorità.

I tuoi dati personali possono altresì essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti terzi, esterni alla nostra organizzazione, che agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento o di responsabili del trattamento per nostro conto. Tali soggetti a cui possiamo comunicare i tuoi dati personali sono:

a) professionisti, consulenti, studi o società operanti nell'ambito di rapporti di consulenza e assistenza professionale, quali consulenti legali, avvocati, medici di fiducia, periti, consulenti privacy, consulenti antiriciclaggio, consulenti fiscali, professionisti/società di recupero crediti, società incaricate del monitoraggio/controllo qualità dell'offerta e collocamento dei servizi offerti, società di servizi informatici e telematici, società di informazione commerciale, società di investigazioni private;
b) soggetti di cui ci avvaliamo per l'erogazione delle prestazioni previste dal contratto o che comunque svolgono attività connesse e strumentali all'esecuzione dello stesso, quali: fornitori, professionisti (inclusi i professionisti della salute quali ad esempio medici, infermieri, dottori specialisti) e qualsiasi altro partner o terzo soggetto convenzionato per l'erogazione delle prestazioni (c.d. rete network); soggetti coinvolti nelle attività di riparazione di veicoli e beni; fornitori di servizi di stoccaggio, gestione, archiviazione e distruzione della documentazione dei rapporti intrattenuti con la clientela e non; fornitori di servizi postali (per attività di trasmissione,

imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); fornitori di servizi di assistenza alla clientela (es.: call center, help desk); fornitori di servizi di offerta e collocamento a distanza dei servizi offerti (call center esterni); fornitori di servizi bancari, finanziari e di pagamento; fornitori di servizi antiriciclaggio; fornitori di servizi antifrode;

c) altre società AXA Partners e del gruppo AXA (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
d) altri soggetti ed autorità nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge.

Puoi ottenere l'elenco nominativo dei soggetti a cui abbiamo comunicato i tuoi dati personali, e che agiscono come autonomo titolare o responsabile del trattamento, in sede di esercizio del tuo diritto di accesso ai sensi dell'Art. 15 GDPR, contattandoci ai recapiti indicati nella precedente Sezione 2 *("QUALI SONO I DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)"*.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A DESTINATARI UBICATI IN PAESI TERZI

Per talune attività, ci avvaliamo di soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR – *Binding Corporate Rules,* consultabili sul sito internet *www.axapartners.it*, sezione Privacy) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di una decisione di adeguatezza in merito al sistema di protezione dei dati personali del paese importatore .

7. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I DATI PERSONALI

Conserviamo i dati personali per un periodo di tempo compatibile con la finalità per la quale viene effettuato il trattamento e, in ogni caso, con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali, tenuto altresì conto del termine prescrizionale applicabile.
In particolare:

a) i dati personali raccolti sono conservati per un periodo di 10 anni decorrente dalla data dell'ultima operazione rilevante (ad esempio, di pagamento della prestazione);
b) in caso di necessità di tutela dei diritti del Titolare e dell'Interessato (anche in sede giudiziaria), i dati personali sono conservati sino al termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;

Alla scadenza del termine di conservazione, provvediamo alla cancellazione o anonimizzazione dei dati personali.
Potremo altresì stabilire i termini di conservazione sulla base del bilanciamento tra il nostro legittimo interesse e il rispetto dei diritti e delle libertà dell'interessato. In ogni caso, con cadenza periodica, verifichiamo l'effettivo permanere dell'interesse del soggetto a cui si riferiscono i dati rispetto alle finalità in precedenza richiamate e, in sua assenza, per dare corso alle operazioni di cancellazione o di anonimizzazione.

8. QUAL E' LA FONTE DA CUI OTTENIAMO I DATI PERSONALI

Otteniamo i tuoi dati personali:

- avvalendoci della nostra rete di partner commerciali;
- direttamente presso di te;
- da altre società del gruppo AXA;
- da informazioni pubbliche come quelle pubblicate sulla stampa, nonché da pubblicazioni/banche dati messe a disposizione da autorità ufficiali o da terzi (ad esempio: registro imprese, banche dati gestite da autorità di vigilanza).

9. INFORMAZIONI SU PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI

L'erogazione delle prestazioni può essere sottoposta allo svolgimento di processi decisionali automatizzati, predisposti sia in considerazione dei nostri requisiti per poter accedere al servizio che in considerazione di requisiti normativi (ad esempio, al fine del rispetto delle normative antiriciclaggio e antiterrorismo). In ogni caso, raccoglieremo sempre il tuo consenso esplicito ai sensi dell'Art. 9.2.a GDPR per il trattamento dei dati di categoria particolare (e.g. dati legati alla salute) eventualmente coinvolti nel trattamento automatizzato.
Potrai comunque esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del Titolare, di esprimere la tua opinione o di contestare la decisione, contattandoci ai recapiti indicati nella precedente Sezione 2 *("QUALI SONO I DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)"*.

10. MODIFICHE ALLA INFORMATIVA PRIVACY

Il Titolare potrà aggiornare la presente Informativa sulla privacy per riflettere i cambiamenti di informazioni in essa contenuti o in adempimento di requisiti di legge. Quando ciò accadrà, il Titolare potrà fornirti una comunicazione in merito, ad esempio pubblicando un avviso in evidenza sul sito web o contattandoti utilizzando i dati di contatto raccolti.

Data ultimo aggiornamento: 31/05/2025

INFORMATIVA PRIVACY CLIENTI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("General Data Protection Regulation", in seguito "GDPR" o "Regolamento"), la informiamo che i dati personali da Lei forniti in sede di accettazione della proposta contrattuale, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito dell'erogazione dei servizi/prodotti contrattualizzati (sia raccolti direttamente dall'interessato, che registrati indirettamente in relazione a consumi delle forniture, al traffico telematico e alle modalità di utilizzo delle stesse), formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della nostra Società, del trattamento di cui all'art. 4 del Regolamento UE 2016/679. Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO.

Titolare dei trattamenti è Vivigas S.p.A. (di seguito anche l'Azienda) con sede in via Vittorio Emanuele II n. 4/28 – 25030 Roncadelle (BS), form contatti web: www.vivienergia.it/contatti. L'Azienda ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer o DPO) ai sensi dell'art. 37 del GDPR contattabile all'indirizzo e-mail vivigas.dpo@avvera.it.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

L'Azienda tratterà i dati personali da Lei forniti al momento della conclusione del contratto, oltre che alcuni dati personali che potranno essere acquisiti in altro modo nel corso del rapporto contrattuale, come ad esempio:

- Dati anagrafici e/o identificativi (es. nome, cognome, età, sesso, luogo di nascita, C.F., P.IVA, documento d'identità, etc.), indirizzo di residenza o domicilio, recapiti o dati di contatto (es. telefono, indirizzo e-mail, etc.), dati relativi alla posizione (es: geolocalizzazione in materia di chiamate di emergenza) e identificazione (es. username e password);
- Dati relativi al/ai contratto/i di fornitura e/o ai prodotti venduti e servizi attivati (es. codice cliente, codice di migrazione, indirizzo/sede di attivazione/erogazione della fornitura o servizio, etc.)
- Dati di traffico telefonico e telematico e dati relativi alla connessione (es. indirizzo IP);
- Dati bancari, di pagamento e/o fatturazione;
- Dati forniti da terze parti nell'ambito di partnership;
- Dati relativi al Suo grado di solvibilità e alla Sua puntualità nei pagamenti, anche acquisiti tramite sistemi informativi di società autorizzate che prestano servizi per la gestione del rischio creditizio e il controllo delle frodi;
- Dati relativi alla Sue abitudini di consumo e/o interessi;
- Dati appartenenti a particolari categorie ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e, in particolare, dati relativi al Suo stato di salute, qualora necessari per l'attivazione o erogazione di particolari servizi;
- Dati relativi a condanne penali o reati, forniti dall'autorità giudiziaria nell'ambito delle proprie richieste oppure il cui trattamento si renda necessario per adempiere a provvedimenti o richieste di Autorità pubbliche.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO.

L' Azienda raccoglie e tratta i Suoi dati personali per le seguenti finalità:

a. finalità derivanti dal contratto: gestione amministrativa ed operativa del rapporto, per dar corso ai servizi/prodotti e alle modalità di pagamento convenute, per esigenze di tipo operativo e gestionale, controllo sui pagamenti e per le azioni correlate e conseguenti, anche di eventuale recupero crediti, gestione dell'eventuale contenzioso contabile;
b. finalità strettamente connesse all'adempimento di obblighi previsti da Leggi, da Regolamenti e dalla Normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organi di Vigilanza

e controllo, compresa la conservazione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico per le finalità cui all'art. 132 D. Lgs 196/03 e art. 24 del Legge 167/17 (finalità di accertamento e repressione dei reati).

Per le finalità indicate in precedenza (lett. a. e b.) la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione del contratto di cui è parte l'interessato (Rif. art. 6, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento) ovvero nell'adempimento di obblighi di legge (Rif. art. 6, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento).

c. finalità funzionali all'attività dell'Azienda, quali finalità di marketing operativo e strategico (rilevazione grado di soddisfazione della clientela, invio via e-mail/posta cartacea/sms di nostre offerte promozionali o ricontatto telefonico ai fini di sottoporle le nostre offerte promozionali);
d. analisi, attraverso elaborazioni elettroniche, del suo profilo di consumatore al fine di individuare servizi e prodotti della Società da proporle.

Per le finalità di cui alle lettere c. e d. la base giuridica del trattamento consiste nel consenso dell'interessato (Rif. art. 6, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento).
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alle lettere a. e b. è obbligatorio con la sottoscrizione del contratto e il rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità per l'Azienda di eseguire le operazioni o i servizi da Lei richiesti o l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale da Lei richiesto o impedire la prosecuzione di eventuali rapporti in corso.
Il conferimento dei dati personali necessari per le finalità di cui alle lettere c. e d. è facoltativo e subordinato a Suo esplicito consenso. Tale consenso, qualora rilasciato, potrà essere revocato in qualsiasi momento scrivendo ai dati di contatto del Titolare del Trattamento indicati nella presente informativa. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.
Con riferimento alla finalità di cui al punto d., in caso sia manifestato il consenso, i dati personali a disposizione del Titolare (a titolo esemplificativo, codice utente, stato della fornitura/servizio, età utente, canale di contrattualizzazione, tipologia di contratto, residenza, attivazione loyalty program, etc.) saranno utilizzati al fine di elaborare il profilo consumatore e porre in essere attività di marketing specificamente indirizzate. L'elaborazione in parola avverrà anche mediante l'utilizzo di algoritmi che analizzeranno o prevedranno il comportamento del consumatore. In caso di negato consenso, i predetti dati personali saranno anonimizzati e utilizzati solo per finalità statistica.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI.
I destinatari dei dati personali sono soggetti terzi autorizzati:

- che forniscono per conto dell'Azienda specifici servizi elaborativi ovvero che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle dell'Azienda, ovvero attività necessarie all'esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei richiesti o che ci richiederà in futuro (es: servizi di postalizzazione, gestione e manutenzione dei sistemi informativi, etc.);
- la cui facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria comunitaria;
- ai quali il trasferimento dei Suoi dati personali risulti necessario o sia comunque funzionale a quanto previsto dal rapporto contrattuale o da altre attività contrattualmente in essere con l'Azienda.

In relazione a ciò, i Suoi dati personali potranno essere inviati ai soggetti o alle categorie di soggetti di seguito riportati:

- forze di polizia, all'autorità giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati;
- enti pubblici e/o Autorità di riferimento nei settori di erogazione dei servizi contrattualizzati (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ARERA, AGCOM, Acquirente Unico, SII, CSEA, etc.), anche per finalità di ricerca statistica (una volta anonimizzati), per attività ispettive e di controllo agli stessi espressamente delegate dalla legge o che agli stessi istituzionalmente competono;

- soggetti terzi che effettuano per l'Azienda attività strumentali al rapporto contrattuale e/o propedeutiche all'erogazione del servizio e/o al miglioramento dell'erogazione del servizio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo dell'Azienda, Distributori e wholesalers per l'installazione e gestione degli apparati tecnologici di servizio nonché per la rilevazione dei consumi o del traffico telematico, soggetti che erogano servizi ancillari esternalizzati (quali stampatori e spedizionieri delle bollette, produttori, installatori e/o manutentori dei prodotti contrattualizzati, call center, banca dati S.I.mo.I.Tel relativa alla morosità della clientela dei servizi telefonici/telematici, società di recupero credito per le attività connesse etc.), in ogni caso limitatamente ai dati necessari all'espletamento delle attività stesse;
- istituti di credito, nel caso il Cliente abbia sottoscritto con la banca una forma di pagamento continuativa nei confronti dell'Azienda;
- soggetti terzi interni o esterni alla struttura dell'Azienda, per indagini sulla qualità erogata, per il rispetto degli impegni assunti con la carta dei servizi e con il progetto di assicurazione qualità in conformità alle norme UNI EN ISO 9001;
- aziende distributrici, pubbliche o private, o direttamente alle amministrazioni comunali, nel caso in cui sia sopravvenuta la data di scadenza della convenzione in essere;
- Snam SpA in relazione alle utenze del servizio gas che instaurano, con l'Azienda, una particolare condizione contrattuale denominata "in deroga", o comunque per la comunicazione di dati statistici riguardanti i consumi;
- Associazioni di categoria o di settore.

PERIODO DI CONSERVAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI.

I Suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi o trasferiti all'estero; qualora ciò dovesse accadere, il trasferimento avverrà nel rispetto delle disposizioni della normativa di riferimento.

I dati personali saranno conservati in modo completo per tutto il periodo dell'esecuzione del contratto, ai fini di ottemperare agli obblighi di legge e, tra questi, gli obblighi di cui all'art. 2220 del Codice Civile; in particolare:

TIPOLOGIA DI DATI E FINALITA'	RIFERIMENTO NORMATIVO	ESEMPIO	PERIODO DI CONSERVAZIONE
Dati personali per l'esecuzione del contratto	Art. 4, comma 1, GDPR	Nome, numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, identificativo online, elementi caratteristici dell'identità fisica, economica, culturale o sociale	Per tutta la durata del contratto e per 10 anni dopo l'emissione dell'ultima fattura conseguente alla fine del rapporto contrattuale.
Dati trattati per l'adempimento di obblighi di legge			Nei limiti previsti dalla legge e finché persista la necessità del trattamento per adempiere a detti obblighi di legge.
Dati personali per finalità di marketing	GDPR	Indirizzo fisico, indirizzo e-mail, numero telefonico per comunicazioni commerciali	Fino a revoca del consenso.
Dati personali per profilazione	Art. 4 comma 4, GDPR	Tipologia cliente, tipologia offerta, provincia e regione di residenza, età, abitudini di consumo, interessi, etc.	5 anni dopo l'emissione dell'ultima bolletta conseguente alla fine del rapporto contrattuale. In caso di negato consenso i predetti dati personali saranno anonimizzati e utilizzati solo per finalità statistica. Con riferimento alla analisi e previsione di comportamenti del consumatore mediante algoritmi, essa si basa su una analisi complessiva della base dati dei clienti e sull'individuazione di specifiche tendenze sulla base di dati personali noti, quali quelli esemplificati. L'analisi permette unicamente di individuare specifici target per specifici messaggi di tipo promozionale.
Dati di traffico telefonico o telematico per finalità di fatturazione del servizio	Art. 123, comma II, D.Lgs 196/03	Dati di traffico di dettaglio	6 mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione, anche in sede giudiziale.
Dati di traffico telefonico (tabulati) per finalità di accertamento e repressione dei reati	art. 132 D.Lgs 196/03	Dati di traffico di dettaglio	24 mesi

Dati di traffico telefonico (tabulati) per finalità di accertamento e repressione dei reati (antiterrorismo)	art. 132 D.Lgs 196/03	Dati di traffico di dettaglio	72 mesi
Dati di traffico telefonico "chiamate senza risposta" per finalità di accertamento e repressione dei reati	art. 132, comma 1 bis, D.Lgs 196/03	Dati di traffico	30 giorni
Dati di traffico telefonico "chiamate senza risposta" per finalità di accertamento e repressione dei reati (antiterrorismo)	art. 24 del Legge 167/17 per i reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale	Dati di traffico	72 mesi
Dati di traffico telematico (volumi con esclusione dei contenuti) per finalità di accertamento e repressione dei reati	all'art. 132 D.Lgs 196/03	Dati di traffico di dettaglio	12 mesi
Dati di traffico telematico (volumi con esclusione dei contenuti) per finalità di accertamento e repressione dei reati (antiterrorismo)	art. 24 del Legge 167/17 per i reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale	Dati di traffico di dettaglio	72 mesi

L'eventuale ulteriore conservazione di dati o parte di dati potrà essere disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI.

In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, Le ricordiamo i diritti di:

- accesso alle seguenti informazioni:
    a. finalità del trattamento,
    b. categorie di dati personali in questione,
    c. destinatari o categorie di destinatari a cui tali dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali,
    d. esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- rettifica, con ciò intendendo:
    a. correzione dei dati personali inesatti che la riguardano senza giustificato ritardo,
    b. integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- cancellazione dei dati che la riguardano senza ingiustificato ritardo, se:
    a. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati,
    b. è formulata una revoca del consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento,
    c. lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento,
    d. i dati personali sono stati trattati illecitamente,
    e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale,
    f. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione;
- limitazione del trattamento:

a. qualora contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento di verificare l'esattezza di tali dati personali,
b. quando il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo,
c. quando i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento,
d. qualora lei si opponga al trattamento in virtù del diritto di opposizione;

- ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento;
- portabilità dei dati, ovvero diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, qualora:
  a. il trattamento si basi sul consenso espresso dell'interessato per una o più specifiche finalità o avvenga in ragione di un contratto siglato con l'interessato e
  b. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati;
- opposizione in qualunque momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Per esercitare i diritti indicati può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo a Vivigas S.p.A – Via Vittorio Emanuele II n. 4/28, 25030 Roncadelle (BS), form contatti web: www.vivienergia.it/contatti. Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

La Società ha nominato un Responsabile per la Protezione dei dati contattabile all'indirizzo e-mail vivigas.dpo@avvera.it. Per ulteriori informazioni visiti www.vivienergia.it.